Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – АНДЕЗИТОБАЗАЛТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ФУТУЛА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЖЕЛЕЗНИК И С. СМОЛНИК, ОБЩИНА КАРНОБАТ, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 12 МАРТ 2013Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И „ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД, ГР. БУРГАС

Днес, ... 11-ти декември ..... 2025 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката на основание:

- Решение № 875 на Министерския съвет от 12 декември 2025 г.;
- чл. 50 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Футула", разположено в землищата на с. Железник и с. Смолник, община Карнобат, област Бургас, сключен на 12 март 2013 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Пътстрой Бургас" ЕООД, гр. Бургас („Договора"), между

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ представляван от министъра на енергетиката – **ЖЕЧО СТАНКОВ,** наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ,**

2. „Пътстрой ВДХ" ЕАД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 206474936, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1000, район Средец, бул. „Цар Освободител" № 6, представлявано заедно и поотделно от изпълнителните директори Живко Недев и Иван Иванов, и

3. „Уайт Стоун 2023" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 207617718, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1000, район Средец, бул. „Цар Освободител" № 6, представлявано заедно и поотделно от управителите Живко Недев и Иван Иванов,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Договорът се продължава с правоприемника на концесионера, считано от 14 април 2021 г. – датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на заличаването на „Пътстрой Бургас" ЕООД, гр. София, поради преобразуване чрез промяна на правната форма.

(2) „Пътстрой ВДХ" ЕАД, гр. София, поема всички права и задължения на концесионера, произтичащи от Решение № 107 на Министерския съвет от 15 февруари 2013 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2013 г.) и Договора.

Чл. 2. (1) „Пътстрой ВДХ" ЕАД, гр. София, прехвърля на „Уайт Стоун 2023" ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 107 на Министерския съвет от 15 февруари 2013 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2013 г.) и Договора.

(2) „Уайт Стоун 2023" ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Пътстрой ВДХ" ЕАД, гр. София, произтичащи от Решение № 107 на Министерския съвет от 15 февруари 2013 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2013 г.) и Договора.

(3) „Уайт Стоун 2023" ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Пътстрой ВДХ" ЕАД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) „Уайт Стоун 2023" ЕООД, гр. София, се задължава в срок до 10 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави банкова гаранция по чл. 23, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Договора, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по Договора, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 24 от Договора, ДДС, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение или забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично задължение, за 2025 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) Концедентът връща оригинала на предоставената банкова гаранция за 2025 г. на „Пътстрой ВДХ" ЕАД, гр. София, в срок до 10 (десет) дни след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1, концесионерът дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 33, ал. 4 от Договора.

Чл. 4. (1) В срок 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Уайт Стоун 2023" ЕООД, гр. София, и министъра на енергетиката сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) В срок до 10 дни от сключване на договора по ал. 1 натрупаните до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение средства по откритата от концесионера специална банкова сметка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, се прехвърлят от „Пътстрой ВДХ" ЕАД, гр. София, по сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок „Уайт Стоун 2023" ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на сумата от стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на

настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е задължение по ал. 1 и ал. 3 „Уайт Стоун 2023" ЕООД, гр. София, дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 33, ал. 4 от Договора. Неустойката за неизпълнение на задълженията по ал. 1 и ал. 3 не се дължи, ако договорът за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени, по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 5. Член 7, ал. 2 от Договора се изменя и допълва така:

1. точка 3, б. „в" се изменя и допълва така:

а) изречение четвърто се изменя така:

„концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията, както и при необходимост актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;"

б) създава се изр. пето със следното съдържание:

„петгодишният срок за актуализация на проекта започва да тече от датата, на която проекта, съответно негова актуализация са били съгласувани."

2. точка 9 се изменя така:

„9. да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство и да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолог от Исторически музей – Карнобат; при евентуално разширяване на концесионната площ задължително да уведоми Исторически музей – Карнобат; при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата;"

Чл. 6. Член 10 от Договора се допълва, като се създават ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

„(3) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(4) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 7, ал. 2, т. 3, б. „в"."

Чл. 7. В чл. 15, ал. 3 думите „чл. 22д, ал. 2 от ЗПБ" се заменят с „чл. 22г, ал. 5 от ЗПБ", а думите „и представлява неразделна част от цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства от находище „Футула" се заличават.

Чл. 8. Член 19 от Договора се изменя така:

1. в ал. 1, т. 5 изразът „5 601 лева" се заменя със „сумата";

2. ал. 3 се изменя така:

„(3) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства превежда по бюджета на община Карнобат, част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС.";

3. ал. 5 се изменя така:

„(5) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионно плащане по ал. 1, т. 4 и т. 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждащи реда за тяхното определяне."

Чл. 9. Член 20, ал. 1 от Договора се изменя така:

„(1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 10. В чл. 21, ал. 5 от Договора думите „на виновно поведение на концесионера" се заменят с „на причини, за които концесионерът отговаря".

Чл. 11. Член 22, ал. 5 от Договора се изменя така:

„(5) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 12. Член 24, ал. 3 от Договора се изменя така:

„(3) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 7, ал. 2, т. 3, б. „в", концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията."

Чл. 13. В чл. 25, ал. 3, т. 2 от Договора думата „междуведомствена" се заличава.

Чл. 14. В чл. 33, ал. 4 след думите „концесионерът дължи" се добавя „освен реално изпълнение и".

Чл. 15. В чл. 34, ал. 1, изречение второ от Договора думата „работни" се заличава.

Чл. 16. Член 44 от Договора се изменя така:

„**Чл. 44.** Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата

се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

Чл. 17. Член 45 от Договора се изменя така:

„**Чл. 45.** За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София 1000	гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8	бул. „Цар Освободител" № 6
Министерство на енергетиката	**„Уайт Стоун 2023" ЕООД**
телефон: 02 9263272; 02 9263197;	телефон: 0885 855 909
факс: 02 9263252	факс: 056 840 205
e-mail: e-energy@me.government.bg	e-mail: office@patstroyvdh.com

Чл. 18. В чл. 47 от Договора думата „телефакс" се заменя с „факс".

Чл. 19. (1) Навсякъде в Договора, освен в преамбюла, думите „Министерството/Министерство на икономиката, енергетиката и туризма", съответно „Министърът/Министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с „Министерството/Министерство на енергетиката", съответно „министърът/министъра на енергетиката".

(2) Навсякъде в Договора, освен в преамбюла, наименованието „Пътстрой Бургас" ЕООД, гр. Бургас, се заменят с „Уайт Стоун 2023" ЕООД, гр. София.

Чл. 20. На 1 януари 2026 г. всички парични задължения по договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Считано от 1 януари 2026 г. плащанията по договора се извършват в евро.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 6 (шест) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Пътстрой ВДХ" ЕАД, гр. София и за „Уайт Стоун 2023" ЕООД, гр. София, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Футула", разположено в землищата на с. Железник и с. Смолник, община Карнобат, област Бургас, сключен на 12 март 2013 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Пътстрой Бургас" ЕООД, гр. Бургас, и влиза в сила от датата на подписването му, с изключение на чл. 1, който влиза в сила от 14 април 2021 г. - датата на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на заличаването на „Пътстрой Бургас" ЕООД, гр. София, поради преобразуване чрез промяна на правната форма.

Всички останали клаузи от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – андезитобазалти, от находище „Футула", разположено в землищата на с. Железник и с. Смолник, община Карнобат, област Бургас, сключен на 12 март 2013г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Пътстрой Бургас" ЕООД, гр. Бургас, остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ПЪТСТРОЙ ВДХ" ЕАД

.....

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА „УАЙТ СТОУН 2023" ЕООД

.....

УПРАВИТЕЛ